

MULTIPLE CHOICE MODULO TWO

1. **La licencia de uso propietaria o privativa está definida por:**
 - a) La prohibición del acceso al código fuente
 - b) El carácter oneroso
 - c) La existencia de derechos de autor sobre el programa
2. **Cuál es la relación entre la open source y el free software?**
 - a) Son sinónimos
 - b) La open source es una subdivisión del movimiento GNU
 - c) Son dos movimientos diferentes
3. **El copyleft impide que el usuario modifique**
 - a) Los términos y condiciones de la licencia
 - b) El carácter gratuito de la distribución
 - c) El código fuente
4. **La licencia oficial de la open source foundation es:**
 - a) La Python
 - b) La Apache
 - c) No tiene una licencia oficial
5. **LGPL es:**
 - a) Una licencia de open source
 - b) Un licencia GNU que se utiliza para librerías
 - c) Un versión reducida de la GPL
6. **La internet se encuentra manejada en la actualidad por**
 - a) La sociedad de internet
 - b) La Fundación de Ciencias
 - c) El ministerio de defensa de los EEUU
7. **La relación entre el nombre dominio y la marca comercial es**
 - a) La marca comercial absorbe al nombre de dominio
 - b) El nombre de dominio absorbe a la marca comercial
 - c) Son independientes
8. **Los nombres de dominio con genéricos geograficos son manejados por**
 - a) La autoridad de asignación de números de internet
 - b) La autoridad de aplicación del país que refiera dicho dominio
 - c) Queda en manos de particulares que concesionan el servicio
9. **Según el fallo Belen Rodriguez, la responsabilidad de buscadores y hostings es**
 - a) Subjetiva
 - b) Objetiva
 - c) El fallo no lo define

- 10. Según lo establecido por el fallo mayoritario, una vez debidamente notificados, los buscadores y hosting deben bloquear el contenido**
- a) Solo el contenido denunciado
 - b) El contenido que consideren es manifiestamente ilegal
 - c) Deben activamente buscar y bloquear el contenido similar al denunciado
- 11. Cual de los siguientes datos NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la ley de Bancos de Datos?**
- a) Los datos médicos
 - b) Los datos de identidad mínimos de una persona
 - c) Los datos estadísticos
- 12. La obligación de recabar los datos personales previa autorización de su titular, está vinculada ¿a qué principio?**
- a) La licitud y buena fe
 - b) La Confidencialidad
 - c) La calidad de los datos
- 13. Cual es el sistema de la ley de bancos de datos respecto la responsabilidad administrativa**
- a) No dice nada
 - b) Establece cuales son las sanciones y delega en la autoridad de aplicación definir cuáles son las conductas prohibidas
 - c) Establece las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones
- 14. Los datos sensibles:**
- a) Están fuera del ámbito de aplicación de la ley
 - b) Pueden ser tratados siempre que exista un consentimiento informado del titular de los datos
 - c) Salvo excepciones no pueden ser recogidos ni tratados
- 15. Cual de las siguientes hipótesis es una excepción a la obligación de autorización para recabar los datos?**
- a) La contratación de un servicio que necesite acceder a estos datos para ser cumplido
 - b) La renuncia anticipada del titular de los datos
 - c) Que la conducta del titular de los datos permite inferir que autoriza la recolección
- 16.Cuál es la regulación actual de la tenencia de pornografía infantil en la Republica Argentina ?**
- a) Se penaliza la tenencia simple y la tenencia con fines de distribución
 - b) Se criminaliza la tenencia con fines de distribución
 - c) Se aplica la misma pena que la distribución y producción del material

17. **La destrucción negligente de datos de un sistema esta penada como**
- a) No esta penada. El delito de daño siempre implica dolo
 - b) Como una figura atenuada (menos pena) del daño
 - c) A los efectos de la figura no importa si se produjo por dolo o culpa
18. **Una estafa informática implica**
- a) Un engaño producido por medios informáticos
 - b) La obtención de los datos de una persona mediante técnicas de ingeniería social
 - c) La modificación del funcionamiento del sistema
19. **Al momento de la sanción de la ley, la aplicación Whassapp no existía. Si una persona interfiere con dichos mensajes comete un delito?**
- a) Si porque el tipo penal refiere a toda comunicación electronica
 - b) Si, porque por analogía se amplía a los servicios similares pero no previstos en el texto
 - c) No, porque no esta previsto en la ley
20. **El phishing esta previsto en el código como**
- a) Una forma de estafa
 - b) Una forma de hurto
 - c) No esta previsto en el código
21. **Una licencia no propietaria se encuentra definida por**
- a) La utilización de la licencia GPL
 - b) El carácter gratuito del contrato
 - c) El acceso en el código fuente
22. **Si un programa que llama a una biblioteca licenciada mediante LGPL implica que**
- a) La biblioteca debe licenciarse con la licencia del programa principal
 - b) Se mantiene la independencia de ambos programas
 - c) El programa principal debe licenciarse con la licencia de la biblioteca
23. **La firma digital mantiene las siguientes presunciones**
- a) Integridad y confidencialidad
 - b) Confidencialidad y Autoria
 - c) Autoría e Integridad
24. **Según el Fallo Belen Rodriguez, la responsabilidad de los buscadores y hostings es**
- a) Subjetiva
 - b) Objetiva
 - c) No lo define
25. **El click and warp agreement tiene como requisito**
- a) El acceso a los términos y condiciones que se va a aceptar
 - b) El uso de firma digital

c) La existencia de cláusulas predispuestas

26. La tenencia simple de pornografía infantil actualmente

a) No está penada

b) Es una figura atenuada de la tenencia con fines de distribución

c) Se asimila a la tenencia y comercialización

27. El delito de acceso no autorizado tiene como característica

a) Solo se aplica a sistemas informáticos dedicados a servicios públicos

b) Se puede configurar tanto por culpa como por dolo

c) Es un delito subsidiario: Solo se configura si no se comete otro delito previsto en el código

28. El número de teléfono es un dato mínimo de identificación de una persona

a) Verdadero

b) Falso

29. Los datos médicos no pueden ser recolectados por particulares por principio general

a) Verdadero

b) Falso

30. Los datos disociados se rigen por la ley de bancos de datos

a) Verdadero

b) Falso

31. Ley de bancos de datos guarda silencio sobre la responsabilidad civil de los titulares de bancos de datos

a) Verdadero

b) Falso

32. Los datos sensibles no pueden ser recolectados salvo excepciones previstas por la ley

a) **Verdadero**

b) Falso

33. No es necesaria la autorización para recabar los datos si tacitamente el titular de los datos presta su conformidad

a) Verdadero

b) Falso

34. Cual es un requisito para la validez del click and wrap agreement

a) Que se utilice en una página web

b) Que se tenga acceso a las condiciones antes de aceptar

c) Que se realice utilizando una conexión segura

35. En caso de controversia, cual es el principio de registro de los nombres de dominio

a) Primero en el tiempo, primero en el derecho

- b) La marca comercial se encuentra por encima del nombre de dominio
- c) En caso de controversia el NIC establece un tribunal arbitral

36. La oferta a personas indeterminadas es obligatoria

- a) Nunca
- b) En el caso de contratos entre comerciantes
- c) Cuando estemos frente a una relación de consumo

37. Según lo establecido por caso Jujuy.com cual es la responsabilidad del ISP por el contenido de la página:

- a) Es responsable por el contenido en los términos del 1113 Cod. Civil
- b) Nunca es responsable.
- c) Puede ser responsable en los casos que tuvo conocimiento sobre el contenido

38. En que casos un certificador extranjero NO puede considerarse licenciado

- a) Si existe un convenio de reciprocidad entre el país de origen y la Argentina
- b) En el caso que un certificador licenciado le otorgue dicha cualidad en el país mediante su reconocimiento
- c) En caso que al momento del contrato, el usuario de la firma aceptara la calidad de licenciado

39. Si bien la ley se plantea tecnológicamente neutral, es claro que del texto de la misma, se adopta la siguiente solución tecnológica:

- a) Sistemas Criptográficos
- b) Sistemas Criptográficos de clave asimétrica
- c) Sistemas Criptográficos de clave simétrica

40. En el caso del rechazo en juicio de una firma electrónica la carga de la prueba respecto a la veracidad de la firma recae:

- a) Sobre quien la niega
- b) Sobre quien la presenta en el juicio
- c) Queda a criterio del juez según las reglas de la sana crítica.

41. La teoría del “Long Arm” habilita la competencia territorial del domicilio del demandante cuando:

- a) El caso del domicilio del demandante y el servidor coincidan
- b) En el caso de convención al efecto entre el demandante y demandado

- c) En el caso que se hayan producido efectos en el domicilio del demandante y el demandado debía haberlos previsto.

42. Una de las razones para realizar una pericia de superficie de disco es:

- a) Es más segura que analizar simplemente los archivos
- b) Permite encontrar archivos borrados
- c) No compromete la integridad de los datos del rígido

43. El acceso no autorizado al email de un tercero conlleva

- a) La responsabilidad penal
- b) La responsabilidad civil en los términos del art 1071 bis
- c) La nulidad de la prueba en los casos de su presentación en juicio
- d) Todo lo anterior CREO xd

44. Según lo normado por la ley de firma digital, a quien corresponde (a quien lo presentes/ a quien lo desconoce) la carga de la prueba en los siguientes casos:

- a) Método de identificación Biométrico **QUIEN LA PRESENTA**
- b) Clave asimétrica sin certificado digital **QUIEN LA PRESENTA**
- c) Clave simétrica **QUIEN LA PRESENTA**
- d) Clave asimétrica emitida por la AFIP **QUIEN LA DESCONOCE**
- e) Clave asimétrica de un certificado extranjero con convenio de reciprocidad **QUIEN LA DESCONOCE**
- f) Clave simétrica con certificado emitido por el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires **QUIEN LA DESCONOCE**

45. Verdadero o Falso:

- a) La firma digital no identifica al firmante. FALSO
- b) La firma digital garantiza la integridad de un documento. VERDADERO
- c) Un documento firmado digitalmente no puede ser repudiado por su autor. VERDADERO
- d) Si el autor de una firma digital la desconoce, debe probar sus dichos. VERDADERO
- e) Si un destinatario muestra un documentado firmado electrónicamente y el autor que lo envió dice que este documento ha sido adulterado, debe probar el autor. FALSO

EXAMEN DEL AÑO PASADO RESPONDIDO POR MI ASI QUE NO CONFIE TANTO

Nombre _____

1.- Indique la respuesta correcta

1.- En cuál de los siguientes casos un certificado extranjero puede emitir firma digital

1.- Si utiliza criptografía asimétrica

2.- Si es licenciado en su país de origen

3.- Si el certificado es recepcionado por un certificador licenciado argentino

2.- Según la ley 25506, la copia de un documento digital tiene validez

1.- Cuando es certificada por una entidad licenciada por el estado

2.- Es válida como una copia simple, similar a la una copia papel

3.- Tiene la misma validez que a su original

5.- Un dato sensible es un dato

1.- Potencialmente discriminatorio

2.- que se encuentra prohibido de recolectar por los particulares

3.- Ambas

4.- Si un programa informático utiliza una librería licenciada por LGPL

1.- El programa informático debe licenciarse en LGPL atento el copyleft

2.- La librería debe adoptar la licencia del programa principal atento su carácter accesorio

3.- Mantienen la independencia de licenciamiento

5.- Según el fallo mayoritario de la Corte en el caso Belén Rodríguez a que está obligado el buscador

1.- A bloquear el contenido denunciado por el damnificado

2.- A bloquear el contenido similar al denunciado

3.- A bloquear todo el contenido referido al damnificado

6.- Las partes de una transacción de criptoactivos se identifican por

1.- La certificación que realiza el gestor del sistema

2.- Los datos contenidos en la block chain

3.- No se identifica. La operación se realiza de billetera a billetera

7.- Cual de los siguientes enunciados referidos a la licencia GNU es falso

1.- Correr el programa no implica aceptar los términos y condiciones

2.- Es posible distribuir copias del programa a título oneroso

3.- Es posible cambiar los términos de licenciamiento del programa

8.- En el delito de pornografía infantil, la tenencia sin fines de distribución se encuentra

1.- No se encuentra penada

2.- Prevista con la misma pena que la tenencia con fines de distribución (la ley habla solo de tenencia sin distinguir la finalidad)

3.- Como una figura atenuada con la mitad de la pena

9.- La función de perito en el proceso civil se ejerce

1.- Por un experto sorteado de una lista

2.- Por un especialista en relación de dependencia del poder judicial

3.- Por un experto propuesto por la parte que solicita la pericia

10.- Interferir un mensaje de whatsapp configura el delito de interrupción de correspondencia?

1.- Si, porque la norma es tecnológicamente y habla de comunicaciones digitales

2.- No, porque el whatsapp no existía cuando se sancionó la ley

3.- Si, porque es posible ampliar el ámbito de aplicación a casos similares

11.- Indique cuál de los siguientes enunciados define mejor el derecho a la Privacidad.

- 1.- Es el derecho al retiro de la información de una persona por el paso del tiempo
- 2.- Es el derecho de una persona a que se la deje sola
- 3.- Es el derecho de una persona a preservar su propia imagen
- 12.- El acceso no autorizado a un sistema informático se configura cuando el sistema al que se ingresa es
- 1.- Privado
- 2.- Restringido **me equivoqué creo que es RESTRINGIDO !!!**
- 3.- Cualquier sistema puede ser objeto del delito
- 13.- Cuando se desconoce la autoría de un documento firmado digitalmente
- 1.- Quien presenta el documento debe probar la autoría
- 2.- Quien la desconoce debe probar que no es el autor
- 3.- Lo define el juez al momento de abrir el proceso a prueba
- 14.- Según el fallo Belen Rodriguez, es necesario que un juez ordene que se bloquee el contenido
- 1.- Si es necesario para preservar la libertad de expresión
- 2.- No el conocimiento del ilícito se logra con la notificación extrajudicial
- 3.- Depende si el ilícito es manifiesto o no
- 2.- Indique en función de lo dispuesto por la ley de bancos de datos, si los siguientes son datos personales, disociados o sensibles
- 1.- Registro de deudores del impuesto automotor de la Provincia de Buenos Aires **personal**
- 2.- Padrón electoral de los afiliados al partido Único de Trabajadores Socialistas **sensibles**
- 3.- Promedio de muerte por enfermedades infecto contagiosas discriminado por edad **disociados**
- 4.- Socios del Club Social y Deportivo Defensores del Dengue **personales**
- 5.- Consumos de tarjeta de crédito de Martin Karadajian, periodos 2020-2023 **personales**
- 6.- Consumos eléctricos del Barrio de Los Hornos expresado en Kw entre abril y junio de 2024 **disociados**
- 7.- Preferencias electorales de los alumnos de informática, expresadas en porcentuales **disociados**
- 8.- Historia Clínica de Juan Carlos Petete **sensibles**
- 9.- Afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica, con nombre apellido y domicilio **sensible**
- 10.- Miembros del Club de Fans de Taylor Swift **personales**
- Valor 2 puntos por respuesta correcta
- 3.- Conteste verdadero o falso
- 1.- Linux se licencia mediante la GPL versión 3 **falso, usa v2**
- 2.- El robo de datos personales es un delito autónomo en el derecho argentino **verdadero**
- 3.- Las licencias Open Source pueden no tener Copy Left **NO TIENEN copyleft**
- 4.- El habeas data surge del art. 43 de la Constitución nacional **verdadero**
- 5.- Toda licencia privativa es onerosa **falso**
- 6.- Cuando la ley solicita que un acto se realice por escrito se puede utilizar documentos digitales **V**
- 7.- La firma electrónica es un sinónimo de la firma digital **F**
- 8.- La edad máxima prevista en el delito de pornografía infantil es 16 años **F, es 18**
- 9.- La ley de datos personales se aplica a todo tipo de datos **falso**
- 10.- La aceptación de la licencia GPL pone en dominio público los programas que la adoptan **F**
- Valor 1 puntos por respuesta correcta

REPITO LO HICE YO ASI QUE NO CONFIEN